P U T U S A N
Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap	: **HERIYANSYAH;**
Tempat lahir	: Tanjung Mulia;
Umur/Tanggal lahir	: 33 Tahun/ 12 Januari 1991;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Alfaka IV Link IV No.- Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap	: **GUNAWAN ALIAS WAWAN;**
Tempat lahir	: Tanjung Mulia;
Umur/Tanggal lahir	: 31 Tahun/ 07 Desember 1992;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Alfaka IV Link IV No.- Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 06 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 635/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 06 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa I. Heriyansyah dan terdakwa II. Gunawan Alias Wawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Heriyansyah dan terdakwa II. Gunawan Alias Wawan dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari para terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Mejelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa I. Heriyansyah secara bersama-sama dengan terdakwa II. Gunawan Alias Wawan, Pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Alfaka Delapan Kel.tanjung Mulia hilir Pisangan Kec.Medan Deli kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I",* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Azriady, saksi Gomgom S Simanjuntak, saksi Eko Setiawan dan saksi Sandro Arizona yang merupakan anggota polisi polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan Alfaka Delapan Kel.tanjung Mulia hilir Pisangan Kec.Medan Deli kota Medan sering dijadikan tempat sebagai peredaran narkotika, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian para saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura menjadi pembeli, kemudian para saksi mendatangi salah satu rumah tepatnya di belakang rumah orang lain kemudian para saksi mendatangi terdakwa I Heriyansyah terdakwa II Gunawan Alias Wawan lalu memesan Narkotika kepada terdakwa II Gunawan Alias Wawan sambil menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang di terima kemudian terdakwa II pergi dan beberapa menit kemudian terdakwa II kembali menjumpai para saksi dan saat akan menyerahkan Narkotika sabu tersebut para saksi melakukan penangkapan selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa II dan menanyakan darimana Narkotika di peroleh lalu terdakwa II menerangkan Narkotika tersebut di peroleh dari abangnya yang bernama terdakwa I selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sabu dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana narkotika tersebut bahwa terdakwa I peroleh dari laki-laki yang tidak terdakwa I ketahui identitasnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 07.30 Wib di kampung kubur selanjutnya para saksi membawa kedua tersangka ke kantor polisi berikut barang bukti tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1331/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol, S,Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apt., pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram adalah benar milik terdakwa atas nama terdakwa I. Heriyansyah dan terdakwa II. Gunawan Alias Wawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. Heriyansyah secara bersama-sama dengan terdakwa II. Gunawan Alias Wawan, Pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Alfaka Delapan Kel.tanjung Mulia Hilir Pisangan Kec.Medan Deli kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman",* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Azriady, saksi Gomgom S Simanjuntak, saksi Eko Setiawan dan saksi Sandro Arizona yang merupakan anggota polisi polrestabes Medan mendapat informasi bahwa di Jalan Alfaka Delapan Kel.tanjung Mulia Hilir Pisangan Kec.Medan Deli kota Medan sering dijadikan tempat sebagai peredaran narkotika, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian para saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran dengan cara berpura-pura menjadi pembeli, kemudian para saksi mendatangi salah satu rumah tepatnya di belakang rumah orang lain kemudian para saksi mendatangi terdakwa I Heriyansyah terdakwa II Gunawan Alias Wawan lalu memesan Narkotika kepada terdakwa II Gunawan Alias Wawan sambil menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang di terima kemudian terdakwa II pergi dan beberapa menit kemudian terdakwa II kembali menjumpai para saksi dan saat akan menyerahkan Narkotika sabu tersebut para saksi melakukan penangkapan selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa II dan menanyakan darimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika di peroleh lalu terdakwa II menerangkan Narkotika tersebut di peroleh dari abangnya yang bernama terdakwa I selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip sabu dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana narkotika tersebut bahwa terdakwa I peroleh dari laki-laki yang tidak terdakwa I ketahui identitasnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 07.30 Wib di kampung kubur selanjutnya para saksi membawa kedua tersangka ke kantor polisi berikut barang bukti tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam hal Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1331/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol, S,Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram adalah benar milik terdakwa atas nama terdakwa I. Heriyansyah dan terdakwa II. Gunawan Alias Wawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GOMGOM S SIMANJUNTAK,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebuta pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Alfaka Delapan kelurahan Tanjung Mulia Hilir Pisangan Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
   - Bahwa saksi melalukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi yang bernama Aipda Azriady, SH, Bripka Eko Setiawan dan Bripka Sandro Arizona;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang tertangkap saat itu 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Gunawan Alias Wawan dan Heriyansyah, mereka ditangkap karena menjual narkotika;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita dari terdakwa Gunawan Alias Wawan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu sedangkan dari Heriyansyah 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa letak barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klio berisikan narkotika jenis sabu di tangan kanan terdakwa Gunawan Alias Wawan sedangkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ditangan kanan terdakwa Heriyansyah sedangkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ada di kantong celana terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa caranya sehingga saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan tersebut atas informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika di Jalan Alfaka Delapan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Pisangan Kecamatan Medan Deli, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan setelah para saksi mengetahui siapa pengedar narkotika di lokasi tersebut lalu saksi dan rekan saksi mendatangi terdawak Gunawan Alias Wawan saat berada di belakang rumah orang lain kemudian memesan narkotika sambil menyerahlan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang diterimanya kemudian terdakwa Gunawan Alias Wawan pergi dan beberapa menit kemudian terdakwa Gunawan Alias Wawan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu kemudian para saksi menangkapnya kemudian para saksi menanyakan dimana narkotika diperoleh lalu terdakwa Gunawan Alias Wawan menerangkan narkotika tersebut diperoleh dari abangnya yang bernama Heriyansyah kemudian para saksi menangkapnya dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa para terdakwa ke kantor polisi beserta barang bukti yang disita tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa Heriyansyah bahwa ia memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 15.20 Wib di daerah kampung kubur dari laki-laki yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak diketahui identitasnya dan caranya terdakwa Heriyansyah mendatangi laki-laki tersebut ke kampung kubur kemudian membeli narkotika;

- Bahwa narkotika tersebut dibeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat ½ gram seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa membeli narkotika untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa keuntungan para terdakwa jika narkotika tersebut laku terjual sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa sudah menjual narkotika sekitar satu bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **AZRIADY, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebuta pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Alfaka Delapan kelurahan Tanjung Mulia Hilir Pisangan Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa saksi melalukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi yang bernama Gomgom S Simanjuntak, Bripka Eko Setiawan dan Bripka Sandro Arizona;
- Bahwa yang tertangkap saat itu 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Gunawan Alias Wawan dan Heriyansyah, mereka ditangkap karena menjual narkotika;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita dari terdakwa Gunawan Alias Wawan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu sedangkan dari Heriyansyah 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa letak barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klio berisikan narkotika jenis sabu di tangan kanan terdakwa Gunawan Alias Wawan sedangkan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ditangan kanan terdakwa Heriyansyah sedangkan 2 (dua) lembar uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ada di kantong celana terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa caranya sehingga saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan tersebut atas informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika di Jalan Alfaka Delapan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Pisangan Kecamatan Medan Deli, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan setelah para saksi mengetahui siapa pengedar narkotika di lokasi tersebut lalu saksi dan rekan saksi mendatangi terdawak Gunawan Alias Wawan saat berada di belakang rumah orang lain kemudian memesan narkotika sambil menyerahlan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang diterimanya kemudian terdakwa Gunawan Alias Wawan pergi dan beberapa menit kemudian terdakwa Gunawan Alias Wawan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu kemudian para saksi menangkapnya kemudian para saksi menanyakan dimana narkotika diperoleh lalu terdakwa Gunawan Alias Wawan menerangkan narkotika tersebut diperoleh dari abangnya yang bernama Heriyansyah kemudian para saksi menangkapnya dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa para terdakwa ke kantor polisi beserta barang bukti yang disita tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa Heriyansyah bahwa ia memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 15.20 Wib di daerah kampung kubur dari laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan caranya terdakwa Heriyansyah mendatangi laki-laki tersebut ke kampung kubur kemudian membeli narkotika;
- Bahwa narkotika tersebut dibeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat ½ gram seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa membeli narkotika untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa keuntungan para terdakwa jika narkotika tersebut laku terjual sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa sudah menjual narkotika sekitar satu bulan yang lalu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa **I. Heriyansyah** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Alfaka Delapan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Pisangan Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa yang tertangkap saat itu adalah terdakwa I dan adik terdakwa I yang bernama Gunawan Alias Wawan;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi dari terdakwa I adalah 4 (empat) bungkus plastik klip beriskan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I peroleh pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 15.20 Wib di daerah kampung kubur dari laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan caranya terdakwa I mendatangi laki-laki tersebut ke kampung kubur kemudian membeli narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I beli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat ½ gram seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa caranya adalah terdakwa I dan juga terdakwa II. Gunawan Alias Wawan dapat tertangkap saat terdakwa I berada dibelakang rumah orang lain kemudian 3 (tiga) orang laki-laki memesan narkotika kepada terdakwa II. Gunawan Alias Wawan sambil menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa II. Gunawan Alias Wawan kemudian terdakwa II. Gunawan Alias Wawan pergi menjumpai terdakwa I lalu terdakwa II. Gunawan Alias Wawan mengatakan kepada terdakwa I “ada yang mau beli bang”. Lalu terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa II. Gunawan Alias Wawan setelah itu terdakwa II. Gunawan Alias Wawan kembali menjumpai yang membeli narkotika tersebut dan saat terdakwa II. Gunawan Alias Wawan akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa II. Gunawan Alias Wawan langsung ditangkap kemudian polisi menanyakan darimana narkotika tersebut didapat, lalu terdakwa II. Gunawan Alias Wawan menerangkan bahwa narkotika tersebut diperoleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari terdakwa I. Kemudian polisi menangkap terdakwa I dan menyita barang bukti;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menjadi perantara jual beli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa **II. Gunawan Alias Wawan** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Alfaka Dlapan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Pisangan Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa yang tertangkap saat itu adalah terdakwa II dan abang terdakwa II yang bernama Heriyansyah;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi dari terdakwa II adalah 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa II peroleh dari abang terdakwa II yang bernama Heriyansyah;
- Bahwa caranya adalah terdakwa II dan juga Heriansyah dapat tertangkap saat terdakwa II berada dibelakang rumah orang lain kemudian 3 (tiga) orang laki-laki memesan narkotika kepada terdakwa II sambil menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa II kemudian terdakwa II pergi menjumpai terdakwa I. Heriansyah lalu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I. Heriansyah “ada yang mau beli bang”. Lalu terdakwa I. Heriansyah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa II setelah itu terdakwa II kembali menjumpai yang membeli narkotika tersebut dan saat terdakwa II akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa II langsung ditangkap kemudian polisi menanyakan darimana narkotika tersebut didapat, lalu terdakwa II menerangkan bahwa narkotika tersebut diperoleh dari abang terdakwa II yang bernama Heriyansyah. Kemudian polisi menangkap terdakwa I. Heriansyah dan menyita barang bukti;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa II memiliki nakrotika jenis sabu tersebut untuk dijual kepada orang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa II beli dari terdakwa I. Heriyansyah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa II jika narkotika tersebut laku terjual sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menjadi perantara jual beli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Alfaka Delapan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Pisangan Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa yang tertangkap saat itu adalah terdakwa I dan adik terdakwa I yang bernama Gunawan Alias Wawan;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi dari terdakwa I adalah 4 (empat) bungkus plastik klip beriskan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I peroleh pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 15.20 Wib di daerah kampung kubur dari laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan caranya terdakwa I mendatangi laki-laki tersebut ke kampung kubur kemudian membeli narkotika;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I beli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat ½ gram seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa II peroleh dari abang terdakwa II yang bernama Heriyansyah;
- Bahwa caranya adalah terdakwa I dan juga terdakwa II. Gunawan Alias Wawan dapat tertangkap saat terdakwa I berada dibelakang rumah orang lain kemudian 3 (tiga) orang laki-laki memesan narkotika kepada terdakwa II. Gunawan Alias Wawan sambil menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa II. Gunawan Alias Wawan kemudian terdakwa II. Gunawan Alias Wawan pergi menjumpai terdakwa I lalu terdakwa II. Gunawan Alias Wawan mengatakan kepada terdakwa I "ada yang mau beli bang". Lalu terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa II. Gunawan Alias Wawan setelah itu terdakwa II. Gunawan Alias Wawan kembali menjumpai yang membeli narkotika tersebut dan saat terdakwa II. Gunawan Alias Wawan akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa II. Gunawan Alias Wawan langsung ditangkap kemudian polisi menanyakan darimana narkotika tersebut didapat, lalu terdakwa II. Gunawan Alias Wawan menerangkan bahwa narkotika tersebut diperoleh dari terdakwa I. Kemudian polisi menangkap terdakwa I dan menyita barang bukti;

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa II beli dari terdakwa I. Heriyansyah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa II jika narkotika tersebut laku terjual sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menjadi perantara jual beli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri para terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku bernama terdakwa **I. Heriyansyah** dan terdakwa **II. Gunawan Alias Wawan**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan para terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah cukup terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu-shabu dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa ternyata para terdakwa sebagai menjual narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa serta barang bukti bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Alfaka Delapan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Pisangan Kecamatan Medan Deli;

Bahwa yang tertangkap saat itu adalah terdakwa I dan adik terdakwa I yang bernama Gunawan Alias Wawan;

Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi dari terdakwa I adalah 4 (empat) bungkus plastik klip beriskan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I peroleh pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 15.20 Wib di daerah kampung kubur dari laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan caranya terdakwa I mendatangi laki-laki tersebut ke kampung kubur kemudian membeli narkotika;

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I beli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat ½ gram seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa II peroleh dari abang terdakwa II yang bernama Heriyansyah;

Bahwa caranya adalah terdakwa I dan juga terdakwa II. Gunawan Alias Wawan dapat tertangkap saat terdakwa I berada dibelakang rumah orang lain kemudian 3 (tiga) orang laki-laki memesan narkotika kepada terdakwa II. Gunawan Alias Wawan sambil menyerahkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa II. Gunawan Alias Wawan kemudian terdakwa II. Gunawan Alias Wawan pergi menjumpai terdakwa I lalu terdakwa II. Gunawan Alias Wawan mengatakan kepada terdakwa I "ada yang mau beli bang". Lalu terdakwa I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa II. Gunawan Alias Wawan setelah itu terdakwa II. Gunawan Alias Wawan kembali menjumpai yang membeli narkotika tersebut dan saat terdakwa II. Gunawan Alias Wawan akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa II. Gunawan Alias Wawan langsung ditangkap kemudian polisi menanyakan darimana narkotika tersebut didapat, lalu terdakwa II. Gunawan Alias Wawan menerangkan bahwa narkotika tersebut diperoleh dari terdakwa I. Kemudian polisi menangkap terdakwa I dan menyita barang bukti;

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kepada orang lain;

Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa II beli dari terdakwa I. Heriyansyah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa keuntungan terdakwa II jika narkotika tersebut laku terjual sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menjadi perantara jual beli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas bahwa adanya perbuatan para terdakwa yang menerima, menjual, menyimpan dan menyediakan Narkotika, sehingga unsur menyimpan, memiliki atau menguasai telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga penggunaan dan peruntukan narkotika diluar yang disebutkan Pasal 7 tersebut diatas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang menerima, menjual, menyimpan dan menyediakan Narkotika tidak memiliki ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk yang menerima, menjual, menyimpan dan menyediakan Narkotika, sehingga perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika”;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Narkotika Golongan I”, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1331/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol, S,Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram adalah benar milik terdakwa atas nama terdakwa I. Heriyansyah dan terdakwa II. Gunawan Alias Wawan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur narkotika jenis shabu menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk Narkotika dalam Golongan I Nomor Urut 8, sehingga unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap para terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkankan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang juga mengacu pidana denda maka para terdakwa harus pula membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar para terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri para terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Bahwa para terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Heriyansyah dan terdakwa II. Gunawan Alias Wawan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 5 (lima) Bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H dan Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	**Donald Panggabean, S.H.**
Khairulludin, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)